



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 36

La Paz, 21 de noviembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que los parágrafos I y II del Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, determinan que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones y que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.

Que el artículo 232 de la Constitución Política del Estado señala que la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

Que los numerales 1 y 2 del artículo 235 de la referida norma suprema del Estado señala que son obligaciones de las servidoras y servidores públicos cumplir y hacer cumplir las leyes, así como de cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública.

Que el artículo 2 del Decreto Supremo N° 3495 de 28 de febrero de 2018, indica: "Se crea la Agencia Boliviana de Correos denominada "Correos de Bolivia", como una institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda".

Que el artículo 5 del referido Decreto Supremo establece que las funciones de la Agencia Boliviana de Correos son las siguientes: a) Planificar, prestar, mejorar, y desarrollar en todo el territorio nacional los servicios postales básicos y no básicos, nacionales o internacionales, financieros, postales, conexos y accesorios establecidos en las disposiciones legales sobre Correos, en los convenios y Acuerdos Postales Internacionales suscritos por el Estado y en sus respectivos reglamentos y b) Prestar y promover el desarrollo del Servicio Postal Universal.

Que el artículo 6 del Decreto Supremo N° 3495 determina que son atribuciones del Director General Ejecutivo, entre otras, las siguientes: a) Ejercer la representación legal de la institución, b) Ejercer la calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución, d) Aprobar reglamentos internos, manuales y toda normativa necesaria para el cumplimiento de las finalidades de la Agencia Boliviana de Correos, j) Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la institución; de igual manera el Artículo 9 del mencionado Decreto Supremo nombra a la Agencia Boliviana de Correos como el Operador Público Designado del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental de 20 de julio de 1990, que regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública, en su artículo 7 refiere al Sistema de Organización Administrativa, expresando que este se definirá y





ajustará en función de la Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento de los siguientes preceptos: a) Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno, las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y el manejo de los sistemas de administración. b) Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que trata esa ley.

Que el artículo 27 de la citada disposición legal, prescribe que cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los Sistemas de Administración y Control Interno regulados por la referida ley y los Sistemas de Planificación e Inversión Pública, correspondiendo a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implementación.

Que el Informe Técnico INF/AGBC/DAF/RRHH N° 0023/2018 de 08 de noviembre de 2018, emitido por la Profesional de Recursos Humanos, expresa que la Agencia Boliviana de Correos está a cargo de un Director General Ejecutivo como Máxima Autoridad Ejecutiva nombrado por la o el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia mediante Resolución Suprema de una terna propuesta por la o el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, así mismo la Agencia Boliviana de Correos no cuenta con Directorio.

Que el precitado Informe Técnico, expresa la necesidad de aprobar el Organigrama Institucional, recomendando la aprobación del Organigrama de la Agencia Boliviana de Correos mediante Resolución Administrativa.

Que el Informe Legal N° AGBC / RESP. LEGAL N° 039/2018 de 21 de noviembre de 2018, concluye, en función al análisis realizado y considerando el marco normativo aplicable que la solicitud presentada para la aprobación del Organigrama Institucional, sustenta y justifica la emisión de la respectiva Resolución Administrativa, correspondiendo su emisión bajo amparo legal.

POR TANTO:

El Director General Ejecutivo de la Agencia Boliviana de Correos, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE y en ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente:

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Organigrama Institucional de la Agencia Boliviana de Correos que forma parte integrante e indivisible de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO.- Aprobar el Informe Técnico INF/AGBC/DAF/RRHH N° 0023/2018 de 08 de noviembre de 2018 y el Informe Legal AGBC / RESP. LEGAL N° 039/2018 de 21 de noviembre de 2018.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



[Firma manuscrita]
Ing. Iván B. Cepeda Montaño
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS





AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

